

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת עידן רול

פ/25/2451

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – איסור פעילות שיש בה שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים במוסדות חינוך רשמיים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 2א¹ 1. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953¹, אחרי סעיף 2 יבוא:

2א. מוסד חינוך רשמי לא יאפשר לקיים בתחומו שיש בה שנאה בשל פעילות, לרבות של גורמים חיצוניים, עמותות או נטייה מינית, אשר יש בה עידוד להפליה, דחייה, שנאה גזענות והדרת נשים או תוקפנות כלפי אנשים עקב נטייתם המינית או זהותם המגדרית או הסתה לגזענות, לשנאת נשים או לפגיעה במעמדן."

דברי הסבר

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה נרחבת של עידוד תוקפנות, שנאה, ומתן לגיטימציה להפליה כלפי אנשים עקב נטייתם המינית או זהותם המגדרית. תופעה זו חמורה כשהיא מוצאת את ביטוייה בכלי התקשורת ובפיהם של נבחרי ציבור, אך כשהיא מוצאת את דרכה לתוך כתלי בתי הספר באמצעות פעילות של גורמים פרטיים היא בלתי מתקבלת על הדעת. יש להוקיע תופעה זו בחברה בכלל ובבתי ספר בפרט. לבתי הספר ומערכת החינוך חשיבות רבה בעיצוב דמותם של התלמידים וראוי שבית הספר יהיה מקום שבו מקנים חינוך לסובלנות ולקבלת השונה ויוודא שלא תינתן האפשרות להעביר מסרים המעודדים את שנאת האחר; בין אם על ידי צוות המורים והמחנכים ובין אם על ידי גורמים חינוכיים חיצוניים שמגיעים לבית הספר.

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי מוסד חינוך רשמי לא יאפשר לקיים בתחומו פעילות, לרבות של גורמים חיצוניים, עמותות או יחידים, אשר יש בה עידוד להפליה, דחייה, שנאה או תוקפנות כלפי אנשים עקב נטייתם המינית או זהותם המגדרית או הסתה לגזענות, לשנאת נשים או לפגיעה במעמדן. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת עידן רול (פ/24/689). הצעת החוק זהה לפ/24/689 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 137.